Einführung in die Kausalität

Eine Einführung in die Fahrlässigkeitshaftung nach dem Recht von England und Wales. Wie eine Pflichtverletzung mit dem konkreten Schaden verbunden wird, für den Ersatz verlangt wird.

1. Zwischen Sorgfaltsverstoß und Schaden braucht es eine Verbindung

Eine Person schuldet Sorgfalt, unterschreitet den erforderlichen Standard, und jemand erleidet einen Schaden. Damit steht noch nicht fest, dass der Fehler diesen Schaden verursacht hat. **Kausalität** bezeichnet die Verbindung zwischen der Pflichtverletzung und dem konkret geltend gemachten Schaden.

Negligence ist ein zivilrechtlicher Haftungstatbestand, ein **tort**. Als Ausgangspunkt helfen: eine der klagenden Person geschuldete Sorgfaltspflicht, deren Verletzung und ein dadurch verursachter rechtlich anerkannter Schaden. Weitere Regeln können Verantwortung und Ersatzumfang begrenzen. Das ist ein Prüfungsschema, keine vollständige Rechenformel. [1, 3]

> **Drei unterschiedliche Fragen:** Bestand eine Sorgfaltspflicht? Wurde der erforderliche Standard unterschritten? Verursachte gerade dieser Fehler den Schaden, für den diese Person Ersatz verlangt? Der Nachweis der ersten beiden Punkte beantwortet den dritten nicht.

2. Zwei erfundene Beispiele

A: Ein Kellner lässt unvorsichtig ein schweres Tablett auf Hanas Fuß fallen und bricht ihr einen Zeh. Das Tablett verursacht nach unserer Annahme den Bruch: Der Fehler ist mit der Verletzung verbunden. **B:** Der Kellner lässt das Tablett in einem leeren Raum fallen. Hana bricht sich unabhängig davon beim Laufen draußen einen Zeh. Derselbe Fehler erklärt diesen Bruch nicht.

In B ist „Der Kellner war unvorsichtig“ richtig, genügt aber nicht. Es geht nicht um allgemeine Kritik am Verhalten, sondern darum, ob diese Pflichtverletzung diese Verletzung erklärt. Ein unabhängiger Schaden wird nicht allein deshalb zurechenbar, weil er am selben Tag eintritt.

3. Den Schaden vor der Kausalitätsprüfung bestimmen

Benennen Sie den behaupteten Schaden: einen gebrochenen Zeh, zusätzliche Behandlungskosten oder einen bestimmten Verdienstausfall. Fragen Sie nicht nur, ob der Beklagte „etwas Schlechtes verursacht“ hat. Verschiedene Verluste können getrennte Prüfungen erfordern.

Claimant: klagende Person. **Defendant:** beklagte Person oder Einrichtung. **Damage:** Verletzung oder Verlust. **Damages:** Schadensersatz. **Breach:** Verletzung der maßgeblichen Pflicht.

Zwei Stufen der Prüfung

4. Tatsächliche Kausalität: Was änderte der Fehler?

Causation in fact fragt, ob die Pflichtverletzung für den Schaden tatsächlich einen Unterschied machte. Gewöhnlicher Ausgangspunkt ist der **But-for-Test**: Wäre derselbe Schaden auch bei pflichtgemäßem Verhalten eingetreten? Falls nein, ist der gewöhnliche Test erfüllt. [2]

Erfundenes Beispiel: Ein Mechaniker unterlässt fahrlässig eine Bremsenreparatur. Später kommt es zum Unfall. Hätten funktionierende Bremsen den Wagen rechtzeitig gestoppt, ist das Unterlassen ursächlich relevant. Hätte ein unvermeidbarer Felssturz denselben Schaden trotz intakter Bremsen verursacht, fällt die Prüfung anders aus.

> **Der Vergleich:** Die konkrete Pflichtverletzung bestimmen, durch die geschuldete Handlung ersetzen und den gedachten Verlauf mit dem tatsächlichen vergleichen. Der alternative Verlauf braucht Beweise. Nicht alle anderen Schwierigkeiten der geschädigten Person verschwinden aus der Betrachtung.

5. Rechtliche Zurechnung: Unterbricht ein späteres Ereignis die Kette?

Auch bei tatsächlicher Verbindung ist deren rechtliche Bedeutung zu prüfen. Ein **novus actus interveniens** ist eine neu hinzutretende Handlung, die die rechtliche Verantwortung für spätere Schäden unterbrechen kann. Nicht jedes spätere Ereignis tut dies. Sein Charakter und seine Beziehung zum ursprünglichen Fehler müssen untersucht werden. [1]

Erfundenes Beispiel: Eine Radfahrerin wird verletzt und erhält ärztliche Hilfe. Allein das Hinzutreten eines Arztes beseitigt die Verantwortung des Fahrers nicht automatisch. Bei einer späteren gesonderten Verletzung ist genauer zu fragen, was geschah und warum; die zeitliche Reihenfolge entscheidet nicht allein.

6. Remoteness: Ist der Schaden rechtlich zu entfernt?

Remoteness, also rechtliche Schadensferne, begrenzt den ersatzfähigen Verlust zusätzlich. Bei negligence geht es grundsätzlich um die vernünftige Vorhersehbarkeit der Schadensart. Gemeint sind nicht schlicht räumliche Entfernung oder Zeitablauf. Auch eine tatsächliche Folge kann außerhalb des Ersatzumfangs liegen. [1]

Die Begriffe getrennt halten: Tatsächliche Kausalität, eine unterbrechende Handlung und Schadensferne stellen verschiedene Fragen. Eine Einführung kann sie unter „Kausalität“ bündeln; ein einheitlicher Test werden sie dadurch nicht.

Auch Vertragsrecht und Strafrecht kennen Kausalitätsfragen. Regeln, geschützte Interessen und Beweismaßstäbe unterscheiden sich. Nicht jede Regel der Fahrlässigkeitshaftung ist unverändert übertragbar.

Ein Fall und ein Überblick

Barnett v Chelsea and Kensington Hospital Management Committee [1969] 1 QB 428

Ein kranker Mann wurde ohne ordnungsgemäße Untersuchung aus dem Krankenhaus nach Hause geschickt. Später starb er an einer Arsenvergiftung. Nach den Beweisen hätte auch richtige Behandlung den Tod nicht verhindert. [2]

> **Wer gewann und warum?** Der Krankenhausträger gewann. Das Unterlassen war fahrlässig, hatte den Tod aber nach den Feststellungen nicht verursacht. Derselbe Tod wäre bei richtiger Versorgung eingetreten. Das zeigt, weshalb Pflichtverletzung und Kausalität getrennt zu prüfen sind. [2]

7. Mit der gewöhnlichen Regel beginnen

Was hätte der Beklagte tun müssen, und was wäre dann geschehen? Die klagende Person beweist tatsächliche Kausalität gewöhnlich nach der **balance of probabilities**: wahrscheinlicher als nicht. Kritik am Verhalten oder Mitgefühl ersetzen diese Prüfung nicht. [2]

Der Beklagte muss nicht die einzige Ursache sein. Eine körperliche Vorschädigung und ein Unfall können beide bedeutsam sein. Allein eine Vorerkrankung entscheidet noch nicht, ob der Unfall eine zusätzliche Verletzung verursacht hat.

8. Die schwierigeren Fragen erkennen

Material contribution: Mehrere Faktoren können gemeinsam eine Verletzung verursachen; zu prüfen ist ein tatsächlicher, mehr als unerheblicher Beitrag. **Loss of a chance:** Als Verlust kann eine Gelegenheit auf einen besseren Ausgang geltend gemacht werden. Die Behandlung hängt von der Anspruchsart ab; keine Bezeichnung garantiert Ersatz.

Die Fairchild-Ausnahme: Für asbestbedingte Mesotheliome entstand ein besonderer Ansatz, wenn wissenschaftliche Unsicherheit die Zuordnung zur verantwortlichen Belastung verhinderte. Ein Mesotheliom betrifft eine Gewebeauskleidung, häufig das Brustfell um die Lunge. Es ist nicht bloß eine andere Bezeichnung für gewöhnlichen Lungenkrebs. Erhöhtes Risiko beweist nicht allgemein Kausalität. [3]

9. Eine klare Antwort aufbauen

Pflichtverletzung und Schaden benennen, den ursächlichen Vergleich samt Beweisen erklären und die rechtlichen Grenzen prüfen. Ist eine besondere Regel erforderlich, begründen Sie ihre Anwendbarkeit. Nicht von „Es gab einen Fehler“ direkt auf „Der Beklagte muss zahlen“ schließen.

Barnett dient als Fallbeispiel. Die gesonderten Leitfäden zum But-for-Test, zu loss of a chance und material contribution vertiefen die hier eingeführten Themen.

Verständnisfragen mit Antworten

1. Pflicht, Pflichtverletzung und Schaden sind bewiesen. Steht damit Kausalität fest?
Antwort: Nein. Der konkrete Schaden muss mit der Pflichtverletzung verbunden sein.

2. Ein Geschäft beseitigt eine Pfütze nicht. Ein Kunde stürzt woanders über einen unabhängigen losen Schnürsenkel. Erklärt die Pfütze den Sturz?
Antwort: Nach diesen Annahmen nicht. Pflichtverletzung und Verletzung brauchen eine ursächliche Verbindung.

3. Was fragt der gewöhnliche But-for-Test?
Antwort: Ob derselbe Schaden auch eingetreten wäre, wenn der Beklagte seine Pflicht erfüllt hätte.

4. Wer gewann Barnett und warum?
Antwort: Der Krankenhausträger. Richtige Versorgung hätte den Tod nicht verhindert; das fahrlässige Unterlassen war nicht dessen tatsächliche Ursache.

5. Unterbricht jedes spätere Ereignis die Kausalkette?
Antwort: Nein. Maßgeblich sind die einschlägigen rechtlichen Regeln, nicht allein die zeitliche Abfolge.

6. Bedeutet remoteness nur, dass ein Schaden weit entfernt eintritt?
Antwort: Nein. Es ist eine rechtliche Haftungsgrenze, bei negligence grundsätzlich bezogen auf die Vorhersehbarkeit der Schadensart.

7. Genügt nach Fairchild jede Erhöhung eines medizinischen Risikos?
Antwort: Nein. Der besondere Ansatz hat eigene Voraussetzungen und entstand in Verfahren über asbestbedingte Mesotheliome.

Primärquellen

Die Übungsbeispiele sind erfunden. Quellen geprüft am 20. Oktober 2026. Gegenstand ist das Recht von England und Wales.

[1] *Armstead v Royal & Sun Alliance Insurance Co Ltd* [2024] UKSC 6, Rn. 23, 56 und 62: Haftungsgrenzen, Schadensferne und rechtliche Kausalität. Urteil lesen

[2] *Davies v Bridgend County Borough Council* [2024] UKSC 15, Rn. 56-58 und 80: gewöhnlicher Test und gerichtliche Darstellung von *Barnett*. Urteil lesen

[3] *Fairchild v Glenhaven Funeral Services Ltd* [2002] UKHL 22, Rn. 2-8 und 33-34: Haftungselemente und besondere Asbestfälle. Urteil lesen